港口区白沙万街道“1•22”物体打击死亡事故调查报告

2021-04-02 00:00　来源：港口区应急管理局

2021年1月22日17时37分左右，港口区白沙万街道辖区东湾大道中石油加油站后面华达停车场旁边的唐尚明私人废品收购拆解点内（港口区东电网变电站对面），发生一起拆卸废旧自卸车轮胎过程中致一人死亡事故。

根据国务院关于事故调查的有关规定，经区人民政府批准，成立了由区委常委、常务副区长钟恒栋同志为组长，应急、商务、公安、市场监管社、总工会、白沙万街道办等部门为成员的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年1月22日17点37分左右。

（二）事故发生单位：唐尚明私人废品收购点。

（三）事故发生地点：港口区白沙万街道辖区东湾大道中石油加油站后面华达停车场旁边空地（港口区东湾大道南方电网变电站对面）。

（四）事故类别：物体打击。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员的基本概况

1.唐尚明，男，汉族，1973年10月14日出生，48岁，身份证号：450000********3118，户口住址：广西防城港市港口区珠砂港社区砂港一本人平时在港口区白沙万街道辖区东湾大道中石油加油站后面华达停车场旁边的空地从事废品的收购和拆解工作，无相关资质证书和任何经营许可手

2.广西金恒迅物流有限公司（以下简称金恒迅公司），成立于2016年06月12日。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，表人：李文斌，统一社会信用代码：91450100MA5KCP69XK，注册地址：南宁市白沙大道35号南国花园商城C6栋9号，营业期限：长期；经营范物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；机电产品、五金交电、工程机械设备及配件、家用电器、建筑装饰材料品）、化工原料及产品（除危险化学品）、有色金属（除国家专项规定）、钢材的销售；商品信息咨询服务（金融、保险、证券等国家禁止或限制的机械设备维修（除汽车及特种设备、电力设备）和租赁；装卸服务（除高空作业），仓储服务（除危险化学品），清洁服务（除高空作业）。（依法须目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

据该公司反映，2019年7月，金恒迅公司购买了一辆二手乘龙LZ3301QEH自卸车，没有办理车辆过户手续的情况下，提供资料给北部湾防城港办理相关证件检验合格后，发放港内车牌，在港内使用；2019年8月，金恒迅公司以承包的方式将该车辆承包给司机韦泽之，从司机每月的作业费扣2020年4月，韦泽之已全部还清该车辆的购买款项，该车辆归属权属于韦泽之；2021年1月中旬，韦泽之向金恒迅公司提出退港申请，不再参与经

业；2021年1月22日中午，金恒迅公司为韦泽之办理退港手续，韦泽之将车辆开出港口自行处理；13时左右，韦泽之与唐尚明达成协议，以44000元价格将该车辆卖给唐尚明。但金恒迅公司无法提供以上相关情况材料证明。

3.死亡人员基本情况

宋胜豪，男，1985年10月11日出生，36岁，身份证号：450923********6219，户口住址：博白县凤山镇斗垌村陆轴队。个人从事汽车流动无相关资质证书和任何经营许可手续。

（二）事故发生现场勘验情况

事故发生现场为唐尚明在白沙万街道辖区东湾大道中石油加油站后面华达停车场旁边的空地上私自设立的废品收购点。唐尚明已在该废品收购点五年多，该点上堆放有一个已拆解过的自卸车车头驾驶室铁皮架，收购点上拆解下来的铁器杂物堆放较多。发生轮胎爆脱致人死亡的车辆为现场停放的乘龙LZ3301QEH自卸车（车身喷涂有“金恒迅”、“3-LP000949”字样），经对该车辆进行勘验，该车辆为无牌车辆，12个车轮的轮毂已被严重腐蚀，左后轮外围两个轮胎已被拆除，右后轮有三个车轮也已被拆除，所拆卸的车轮轮毂已被严重腐蚀，锈迹斑斑。

三、事故发生经过救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2021年1月22日14时左右，唐尚明从金恒迅公司司机手中，以44000元人民币购买了一辆废旧乘龙LZ3301QEH自卸车（车身喷涂有“金恒迅”、“3-LP000949”字样）后，由金恒迅公司司机将该车辆开到唐尚明私人废品收购点。17时左右，唐尚明正在自己的废品堆放点作业，宋胜豪从旁边该辆自卸车，就问唐尚明卖不卖此车的轮胎，经两人协商，达成口头“协议”：唐尚明同意以3600元人民币的价格把该车12个车轮胎卖给宋胜豪。随后本人拿着手锤和撬棍开始拆轮胎，当拆到第五个轮胎时（右后外侧轮胎），轮胎发生爆脱，宋胜豪被爆脱飞出来的轮胎击中，致使其本人被击飞出伤侧身倒在马路中间；当时正好货车司机韦林开车从此处经过，发现有人受伤倒在路中间，便立即下车查看情况并拨打120急救电话，120救护车到生检查发现伤者宋胜豪已无生命体征；在该车辆另一边的唐尚明发现后也拨打了110报警。经白沙万派出所民警勘察了现场，初步确定宋胜豪是在拆胎过程中发生轮胎爆脱被击中，导致当场死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，港口区人民政府成立了由港口区司法局牵头，公安、应急、白沙万街道、渔洲坪街道等部门组成的事故善后协调工作组，督促事单位妥善处理善后工作。截至目前，当事方唐尚明已给付死者家属40000元人民币，事故善后工作还在继续协调中。

四、事故造成的损失

事故造成1人死亡。

五、事故发生的原因分析和事故性质

（一）直接原因

宋胜豪在拆卸轮胎时，未能确认是否存在安全风险，未经放气直接用拆装工具拆卸轮胎，导致轮胎爆脱，致使其本人死亡。

（二）间接原因

1.唐尚明未办理相关证照及许可手续，私自在白沙万街道辖区东湾大道中石油加油站后面华达停车场旁边的空地上设立废品收购点；将所收购的轮胎卖给宋胜豪后，宋胜豪在收购点进行拆解时，未督促提醒宋胜豪落实安全防范措施，导致宋胜豪在拆卸汽车轮胎时发生爆脱，造成死亡事故。

2.金恒迅公司未依法依规处置车辆，致使车辆被出售、拆解，并引发致人死亡事故。

（三）事故性质

根据国家相关法律法规关于生产安全事故性质的定义：生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止的意外

根据调查，唐尚明个人从事收购拆解工作，没有办理营业执照等相关证照，属于个人私人活动，与《中华人民共和国安全生产法》（主席令第1的规定“生产经营单位”不符合。

综上所述，调查组一致认为，该起事故不属于生产安全事故。

六、事故防范和整改措施

1.建议商务会同相关部门对唐尚明收购点非法收购、拆解废旧机动车依法查处，并采取措施进一步规范再生资源回收利用市场。

2.建议公安交警部门对广西金恒迅物流有限公司违规买卖、处置车辆行为进行查处。

3.各镇（街道）要按照属地管理的原则，切实加大打非治违力度，加强安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口区白沙万街道“1·22”物体打击死亡事故调查组

2021年4月2日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003